

1502197-23.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... sabe precisar o local e o momento em que o furto ocorreu.

A testemunha de defesa Emerson Marcelo Rafael, em juízo, disse que tomou conhecimento dos fatos por comentários. Conhece Allyfer pois ele residiu na casa em frente à sua por aproximadamente 10 anos. Allyfer é trabalhador. Nunca ouviu relato de que Allyfer tinha arma de fogo. O réu é uma pessoa querida pelos vizinhos.

Pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502197-23.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502197-23.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2294826/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 15363233 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3904/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3925/21/405

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2294826 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Allyfer Jhorddan Geremias de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ALLYFER JHORDDAN GEREMIAS DE SOUZA e GABRIELY EDUARDA RICARDO DE SOUZA, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, §3º, c/c art. 13, §2º, alínea "c", e com o art. 29, todos do Código Penal; no art. 180, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal; e nos artigos 12 e 13, caput, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), tudo na forma do art. 69 do Código Penal. Segundo a denúncia, desde data incerta, mas posteriormente ao dia 05 de outubro de 2020 e até o dia 13 de setembro de 2021, em Lins, ALLYFER JHORDDAN GEREMIAS DE SOUZA adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, consistente em uma pistola semiautomática da marca Taurus, modelo PT 738, número de série 40927D, calibre ".380 ACP", pertencente a Peter Mitsumi Moroshima. Consta também que, desde data incerta, mas posteriormente ao dia 05 de outubro de 2020 e até o dia 13 de setembro de 2021, na Avenida Nilo Noronha, n. 1.708, bairro Parque

Ferroviário, em Lins, GABRIELY EDUARDA RICARDO DE SOUZA, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, consistente na pistola semiautomática da marca Taurus, acima descrita, pertencente a Peter Mitsumi Moroshima. Consta ainda que, desde data incerta, mas até o dia 13 de setembro de 2021, no período vespertino, na Avenida Nilo Noronha, n. 1.708, bairro Parque Ferroviário, em Lins, ALLYFER JHORDDAN GEREMIAS DE SOUZA e GABRIELY EDUARDA RICARDO DE SOUZA, em prévio ajuste de vontades e unidades de desígnios, possuíam e mantinham sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a arma de fogo já descrita. Consta, outrossim, que no dia 13 de setembro de 2021, no período vespertino, na Avenida Nilo Noronha, n. 1.708, bairro Parque Ferroviário, em Lins, ALLYFER JHORDDAN GEREMIAS DE SOUZA e GABRIELY EDUARDA RICARDO DE SOUZA, conjuntamente, deram causa à morte da vítima Pedro Henrique Ricardo dos Santos, criando o risco da ocorrência do resultado com seu comportamento culposo (negligente) anterior. Consta também que, na mesma data e local acima descritos, antes da ocorrência mencionada no parágrafo anterior, ALLYFER JHORDDAN GEREMIAS DE SOUZA e GABRIELY EDUARDA RICARDO DE SOUZA, conjuntamente, deixaram de observar as cautelas necessária para impedir que menor de dezoito anos se apoderasse de arma de fogo que estava em sua posse.

A denúncia foi recebida (fl. 93).

Os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 116/118).

A decisão de fl. 120 afastou a absolvição sumária dos denunciados e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa; os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 181/190).

A Defesa alegou a ausência de culpa dos réus e pediu a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Em caso de eventual condenação, requereu que os réus possam recorrer em liberdade (fls. 194/200).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa aos réus a práticas dos crimes previstos no art. 121, §3º, c/c art. 13, §2º, alínea "c", e com o art. 29, todos do Código Penal; no art.180, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal; e nos artigos 12 e 13, caput, da Lei n 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

É incontroverso nos autos que Pedro Henrique Ricardo dos Santos foi vítima fatal de acidente ocorrido em 13/09/2021 com arma de fogo pertencente ao réu Allyfer Jhorddan Geremias de Souza. Conforme apurado, a arma descrita na denúncia foi encontrada por Kelvin Henrique Ricardo Silva (com 11 anos à época dos fatos) em sua casa, que mostrou-a a seu primo Pedro Henrique, com 08 anos. Os garotos brincaram com a arma e, em determinado momento, ao manuseá-la, Kelvin a disparou acidentalmente, atingindo Pedro Henrique, que veio a falecer no dia 17/09/2021.

Passo a analisar os crimes imputados aos réus.

Do crime de homicídio culposo

Consta dos autos que o réu Allyfer Jhorddan guardava sua pistola semiautomática da marca Taurus, modelo PT 738, número de série 40927D, calibre ".380 ACP" no quarto de sua namorada Gabriely, que morava com a genitora Ângela Cristina Bovolato Ricardo e com o irmão Kelvin, com onze anos. No dia dos fatos, Kelvin e seu primo Pedro Henrique, com 08 anos, ficaram por um tempo sozinhos na casa em que morava Kelvin, enquanto Ângela e Ana Caroline (mãe de Pedro Henrique) ajudavam a genitora de ambas (Sirlene Bovolato) a fazer a mudança de casa. Kelvin então pegou a pistola que estava guardada em sua casa para mostrar a seu primo Pedro, mas acidentalmente efetuou disparo, vindo a acertar a face de Pedro, que veio a falecer no dia 17/09/2021 em decorrência do ferimento (laudo de fls.46/49).

A materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/08), laudo necroscópico (fls. 46/49), laudo de exame de arma de fogo (fls. 52/58), e pela prova oral.

A autoria também está suficientemente demonstrada.

A testemunha Ana Caroline Bovolato Ricardo, em juízo, foi ouvida como informante. Disse que em nenhum momento estava ciente de que havia uma arma dentro da casa; se soubesse, seu filho não teria ficado na casa. No dia dos fatos, saiu por volta das 13h20min da casa de sua irmã, para ajudar sua mãe que estava mudando de uma casa no Jardim Bandeirante, para a casa da irmã da testemunha. Voltou para a casa da irmã por volta das 14h20min e deparou-se com seu filho no chão. Preocupou-se em socorrê-lo. O vizinho os levou para a Santa Casa. No início não sabia o que tinha acontecido. Do hospital sua irmã ligou para o filho Kelvin e perguntou o que havia acontecido, mas ele não respondeu. Uma das enfermeiras pegou o telefone e falou com Kelvin e ele informou que o ferimento Pedro Henrique havia sido causado por um tiro. O fato aconteceu no dia 13/09/2021 e seu filho Pedro Henrique faleceu no dia 17/09/2021. Se soubesse da existência da arma, teria denunciado.

A testemunha João Henrique Rodrigues dos Santos, em solo policial, manifestou-se de acordo com termo de fl.30. Em juízo, disse que é pai de Pedro Henrique. No dia dos fatos estava em sua casa descansando, pois havia acabado de chegar do trabalho. Sua esposa saiu para ajudar a mãe dela na mudança. Não sabe o que aconteceu. Recebeu uma ligação de sua esposa à tarde pedindo para que ele comparecesse na Santa Casa com urgência. Só soube do ocorrido quando chegou na Santa Casa.

A testemunha Ângela Cristina Bovolato Ricardo, em solo policial, manifestou conforme termo de fls.24/25. Em juízo, foi ouvida como informante. É mãe da ré Gabriely. Disse que não sabia da existência de uma arma em sua casa; se soubesse, não teria permitido. No dia dos fatos, sua mãe estava se mudando para a casa da depoente. Faltava buscar algumas coisas na casa de sua mãe. Sua irmã Ana Caroline e sua mãe foram primeiro buscar as coisas. Ana Caroline disse que Pedro podia ficar na casa da irmã. Disse que quando ia sair para buscar as caixas na casa de sua mãe, chamou Pedro para que fosse com ela, mas ele preferiu ficar com Kelvin, filho da depoente. Demorou cerca de 30 a 40 minutos na casa de sua mãe. Quando voltaram, viu seu filho Kelvin descendo a rua descalço e sem camisa. Entrou em casa chamando o Pedro e o viu caído do lado da porta da sala. Inicialmente, achou que ele havia caído da janela. Foram até o hospital e, depois de feito exame de raio X, constatou-se que era uma bala. Não sabia de nada; foi um choque. No primeiro dia Kelvin estava em choque; foi preciso dar calmante para ele. Kelvin não tinha noção da gravidade do caso; acreditava que o primo Pedro ia voltar. Kelvin relatou que estava no quarto e quando sua mãe saiu ele pegou a arma que estava dentro do guarda-roupa e foi mostrar para Pedro. Os dois brincaram com a arma. Kelvin disse que parou perto da porta e algo caiu no chão. Quando se abaixou a arma disparou e acertou Pedro, que veio a cair. Kelvin ficou desesperado e saiu procurando ajuda. Kelvin disse à depoente que o réu Allyfer Jhorddan havia falado da arma para ele. Costumava deixar Kelvin sozinho em casa quando precisava sair, pois nunca houve perigo.

O infante Kelvin Henrique Ricardo da Silva, acompanhado de sua genitora, manifestou-se em solo policial conforme termo de fl.28. Em juízo, disse que sabia da existência da arma, pois o réu Jhorddan havia falado. Uma vez o réu pegou a arma. Nunca viu Gabriely mexendo com a arma.

A testemunha Maic Roberto Santos Serafim, em solo policial, manifestou-se conforme termo de fl.29. Em juízo, disse que mora vizinho ao local em que aconteceu o acidente. No dia dos fatos, levou Pedro até a Santa Casa. Estava em casa em horário de almoço e escutou sua vizinha pedindo socorro. Tirou seu carro da garagem e socorreu a criança, levando-a juntamente com a mãe e a tia até a Santa Casa de Lins. Não sabia o que tinha acontecido; ficou sabendo somente depois.

A testemunha de acusação Luciano André Ferreira, policial militar, em juízo, disse que, no dia dos fatos, quando chegou no local, a criança já havia sido socorrida. O Réu não estava no local.

A testemunha de acusação Bruno Zanini Rubira, policial civil, em juízo, disse que com as investigações conseguiram levantar que Gabriely guardava a arma em casa para Allyfer e que Kelvin sabia da existência dessa arma. Como não havia adultos em casa, Kelvin pegou a arma para brincar, começou a manuseá-la e ocorreu o disparo acidental que vitimou Pedro Henrique. Após os fatos, Allyfer e Gabriely saíram da cidade, pois ficaram com medo da reação dos populares. Posteriormente, retornaram e

Allyfer foi até a CPJ e confessou que possuía a arma. Não se recorda de ter tido contato com Gabriely. Não se lembra de Allyfer ter dito como adquiriu a arma. A testemunha comum Peter Mitsuomi Moroshima, em solo policial, manifestou-se conforme termo de fl.60. Em juízo, disse que não consegue precisar o momento em que teve a arma subtraída. Somente percebeu a subtração da arma quando foi guardá-la e não a localizou. Fez um Boletim de Ocorrência. Em uma das viagens em que iria até São Paulo para competir, precisou voltar e quando pegou a arma para guardar, já não a localizou mais. É atirador esportivo. Tem por hábito deixar a arma no compartimento secreto do veículo ou no cofre. Seu carro não tinha sinal de arrombamento. Informou na delegacia que o vidro do seu carro estava com um pequeno problema; às vezes o alarme apitava, porém o vidro não subia. Não sabe precisar o local e o momento em que o furto ocorreu.

A testemunha de defesa Emerson Marcelo Rafael, em juízo, disse que tomou conhecimento dos fatos por comentários. Conhece Allyfer pois ele residiu na casa em frente à sua por aproximadamente 10 anos. Allyfer é trabalhador. Nunca ouviu relato de que Allyfer tinha arma de fogo. O réu é uma pessoa querida pelos vizinhos. Pelo pouco contato que teve com Allyfer, percebeu que ele ficou abalado com o ocorrido. A testemunha de defesa Grazielle Simone da Silva Santos, em juízo, disse que não presenciou os fatos. Conhece Allyfer, é um menino bom, trabalhador, honesto. O réu, desde novo, trabalha com a mãe. O réu nunca teve envolvimento em briga ou foi processado. Allyfer ficou muito abalado com o ocorrido.

A testemunha de defesa Catia Oliveira Dias, em juízo, disse que é vizinha de Allyfer e que o conhece desde criança. O réu começou a trabalhar desde novo. Trabalhou com o irmão da testemunha, que dizia que Allyfer era um bom funcionário. O réu não tem vício; está sempre em casa com a esposa. O réu Allyfer Jhorddan Geremias de Souza, em solo policial, manifestou-se conforme termos de fl.37 e de fl.70. Em juízo, disse que tinha 21 anos na época dos fatos. Trabalha no campo. Nunca foi processado. Não tem vícios. Disse que, no dia dos fatos, estava almoçando na casa de sua irmã, quando ligaram para ela e disseram que Kelvin havia caído de uma escada e quebrado o pescoço. Tinha uma arma, mas estava bem guardada. Foi até a casa da mãe de Gabriely, onde ocorreram os fatos. A avó de Pedro contou o que tinha acontecido. Ficou em choque e saiu do local. A arma estava no canto da parede sem o pente. Colocou o pente na arma e saiu, pois teve medo que o pai e a mãe de Pedro chegassem e quisessem bater nele. Adquiriu a arma de um rapaz de apelido "Danone". Disse a "Danone" que precisava de uma arma, pois estava sendo ameaçado. Comprou a arma e guardou na casa de Gabriely, onde ele estava dormindo toda noite. Guardou a arma na casa da mãe de Gabriely porque, apesar de morar em sua casa e apenas dormir na casa de sua sogra, durante o dia trabalhava no campo. Guardou a arma em cima do guarda-roupa, no alto, e colocou coisas por cima. Kelvin não tinha visto ele mexer na arma. Somente Gabriely viu a arma. Quando o acidente aconteceu, estava guardando a arma há aproximadamente 02 meses. Kelvin morava na casa em que estava a arma e onde aconteceu o acidente. Gabriely não mexia na arma e não sabia onde estava guardada. Acredita que o guarda-poupa tinha cerca de 1,75m, 1,80 m; guardou a arma na parte superior mais alta dentro do armário e colocou algumas sacolas e mala por cima. Kelvin não conseguiria pegar a arma apenas esticando o braço; teria que se valer de uma escada ou cadeira, ou subir na cama. Ficou sabendo que no momento dos fatos estavam apenas Kelvin e Pedro na casa. Sente muito pelo que aconteceu.

A ré Gabriely Eduardo Ricardo de Souza, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fl.69. Em juízo, disse que na época dos fatos tinha 18 anos. Trabalha como atendente. Allyfer é seu companheiro. Não tem filhos. Não tem vícios e nunca foi condenada. Disse que na data dos fatos estava almoçando na casa de sua cunhada, quando foi informada de que seu irmão havia quebrado o pescoço. Foi até a casa de sua mãe, onde encontrou seu irmão Kelvin e sua avó. A avó estava cheia de sangue e havia sangue no chão também. A avó começou a apontar para a arma, momento em que ela entendeu o que havia acontecido. Ficou em choque. Jhorddan saiu do local primeiro, depois ela saiu. Jhorddan guardou a arma na casa; sabia que ela guardava a arma lá. Ele não entregou a arma para que ela guardasse; ele mesmo guardava. Nunca pegou a arma. Não sabe se Kelvin viu Jhorddan manusear a arma. Não via

Jhorddan mexendo na arma. Jhorddan não dizia onde ele guardava a arma, mas já viu ele mexendo no guarda-roupa. Praticamente moravam juntos; dormiam todos os dias juntos. Jhorddan tinha acesso livre à casa de sua mãe. Jhorddan disse que ia comprar uma arma porque havia discutido com um rapaz na avenida e se sentiu ameaçado. Não soube quando ele comprou a arma. Kelvin nunca falou sobre arma para ela. Não sabe como Kelvin teve acesso à arma, pois ninguém entrava em seu quarto; sua mãe não permitiu que conversasse com Kelvin sobre o ocorrido. Tinha Kelvin a Pedro como filhos, pois ajudou a cuidar deles. Ficou muito abalada. Conforme prova oral colhida, verifica-se a conduta negligente dos réus que culminou no óbito do menor Pedro Henrique.

O réu Allyfer Jhorddan admitiu, tanto em solo policial, quanto em juízo, que a arma de fogo da qual saiu o disparo acidental que atingiu a vítima lhe pertencia. Também admitiu que a arma estava guardada na casa de sua namorada Gabriely - especificamente no guarda-roupa do quarto dela -, onde ele também estava morando. Em solo policial, disse que chegou a manusear e limpar a arma na presença do irmão de Gabriely, o menor Kelvin, mas não mostrou para a criança onde guardava a arma. Em juízo, relatou que guardou a arma em cima do guarda-roupa de Gabriely, no alto, e colocou coisas por cima e que Kelvin não tinha visto ele mexer na arma.

A versão apresentada por Allyfer em juízo difere, em parte, da versão apresentada em solo policial. Embora tenha dito no interrogatório judicial que Kelvin não o viu mexendo na arma, em solo policial relatou que chegou a manusear e limpar a arma na presença do irmão de Gabriely. A ré Gabriely, perante a autoridade policial, também afirmou que seu irmão Kelvin viu Allyfer limpando a arma em data anterior aos fatos, e por este motivo acredita que o irmão desconfiava de onde estava guardada a arma. Kelvin, tanto em solo policial quanto em juízo, disse que já tinha visto a arma, pois Allyfer a tinha mostrado.

Verifica-se, portanto, que o infante Kelvin tinha conhecimento da existência de referida arma e, pelo que foi demonstrado nos autos, os réus não se acautelaram para que a arma ficasse inacessível a outras pessoas. Com efeito, embora Allyfer tenha sustentado que guardou a arma na parte mais alta dos guarda-roupa e colocou algumas coisas por cima, isso não foi suficiente para impedir que uma criança de 11 anos conseguisse acessar o artefato.

A conduta negligente do réu consiste na inobservância do dever de cuidado de guardar a arma em local de difícil acesso. O fato de Kelvin ter conseguido pegar a arma, que se encontrava municiada, constitui evidência de que o necessário cuidado com a arma não foi observado pelo réu.

Com base no que dispõe o art. 29 do Código Penal, a ré Gabriely também deve ser responsabilizada pelo delito culposos, na medida em que sua conduta negligente também contribuiu para o crime. Embora tenha dito em juízo que não sabia o lugar específico em que Allyfer guardava a arma, afirmou saber que a guardava em sua casa. Em solo policial, disse que por Allyfer estar praticamente morando com ela, tinha conhecimento de que ele guardava a arma em seu guarda-roupa. Cabe destacar que, ainda que a arma não pertencesse a Gabriely, tinha ela conhecimento de que seu namorado guardava em seu quarto a arma de fogo. Caba à ré, portanto, se acautelar para que a arma estivesse em lugar seguro e inacessível, principalmente porque seu irmão Kelvin, de 11 anos à época, também residia naquela casa.

O caso, portanto, é de condenação de ambos os réus quanto ao crime de homicídio culposos.

Do Crime de Recepção (art. 180, caput, do Código Penal)

O art. 180, caput, do CP assim dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A materialidade está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 09/10 e 38), laudo pericial (fls. 52/58), documento de fl. 61, relatório (fls. 81/84) e prova oral.

A autoria também está demonstrada.

O crime precedente - furto de arma de fogo - está demonstrado pelo Boletim de

Ocorrência de fls. 04/08 (2ª edição criada em 14/09/2021), pelo termo de depoimento de fl. 60 e pelo documento de fl. 61.

No vertente caso ficou comprovado que a pistola semiautomática da marca Taurus, modelo PT 738, número de série 40927D, calibre “.380 ACP” era de propriedade de Peter Mitsumi Moroshima (fl. 61) e que fora furtada. O réu Allyfer relatou apenas que comprou referida arma de um rapaz chamado "Danone", sem apresentar mais informações sobre o vendedor. A arma foi comprada sem registro.

A falta de documentação e de qualquer outra informação a respeito do vendedor, para quem adquire e recebe arma de fogo, evidencia o dolo específico exigido no artigo 180, caput, do Código Penal, pelo antecipado conhecimento da origem criminosa da coisa. No crime de receptação, o dolo é de difícil comprovação, razão pela qual, havendo a apreensão do bem em poder do suspeito, o ônus da prova é invertido no tocante a posse de boa-fé, impondo-se ao acusado prova-la, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Desse modo, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que Allyfer tinha conhecimento da origem ilícita do bem, cabendo a ele oferecer justificativa sobre a origem lícita da coisa, o que não ocorreu.

Do mesmo modo, Gabriely, tendo conhecimento de que Allyfer havia adquirido uma arma e a guardava em seu quarto, também praticou o tipo penal ao ocultar em seu quarto o artefato sem registro e sem conhecer as condições em que foi comprado. Cabia a ela comprovar a posse de boa-fé e origem lícita do bem, o que não foi feito.

Assim, o caso é de condenação dos réus quanto ao crime de receptação.

Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/08), autos de exibição e apreensão (fls. 09, 10 e 38), laudo pericial (fls. 52/58), relatório final (fls. 81/84), e prova oral.

A Lei n. 10.826/06 assim dispõe:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Verifica-se que a simples posse da arma de fogo é suficiente para a caracterização da conduta típica, independentemente de estar ou não municiada.

O delito configura-se com a simples posse irregular de arma de fogo. É um crime de perigo abstrato à medida que o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva.

No caso em exame, a autoria e a consumação do crime são certas, uma vez que o réu Allyfer confirmou possuir e ter sob sua guarda a arma de fogo descrita na inicial, e que referida arma podia ter sido eficazmente utilizada na realização de disparos, configurando o tipo penal em análise.

Do mesmo modo, Gabriely mantinha em sua residência a arma pertencente a Allyfer, conduta esta que se amolda ao tipo penal.

O caso, portanto, é de condenação de ambos os réus quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Do Crime de Omissão de Cautela

A Lei n. 10.826/06 assim dispõe em seu art. 13, caput:

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

No caso dos autos, o crime de omissão de cautela fica absorvido pelo homicídio culposo, sobretudo porque o art. 13 da Lei 10.826/06 tipifica a conduta geradora de perigo abstrato de dano, o qual, caso venha a se configurar, pela homicídio, deve absorver o crime de perigo.

Assim, a fim de evitar indevido bis in idem, entendo necessária a aplicação do princípio da consunção, posto que a omissão de cautela configurou a conduta negligente dos réus considerada para reconhecimento do homicídio culposo.

Portanto, os réus devem ser absolvidos em relação ao crime de omissão de cautela, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que os réus confessaram a prática das condutas que caracterizaram os delitos em análise, será reconhecida a atenuante da confissão espontânea na aplicação da pena.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal, a cada um dos réus, individualmente.

Réu Allyfer Jhorddan Geremias de Souza

Na primeira fase, não há circunstância judicial do art. 59, CP desfavorável ao réu. Por isso, fixo a pena base no mínimo legal, correspondente a 01 (um) ano de detenção para o crime de homicídio culposo, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação, e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena base, pois “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Não há outras atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Observando as regras do concurso material (art.69, CP), somo as penas aplicadas aos crimes, totalizando 01 (um) ano de reclusão, 02 (dois) ano de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que torno definitiva. Na execução da pena deverá ser observado o art. 69, caput, segunda parte e o art. 76, ambos do Código Penal.

Nos termos do art. 33, §2º, CP, fixo o regime aberto para início do cumprimento das penas de reclusão e detenção.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo considerando a condição econômica do réu.

Observados os requisitos legais (art. 44, CP), substituo as penas privativas de liberdade impostas (reclusão e detenção) pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Réu Gabriely Eduarda Ricardo de Souza

Na primeira fase, não há circunstância judicial do art. 59, CP desfavorável à ré.

Por isso, fixo a pena base no mínimo legal, correspondente a 01 (um) ano de detenção para o crime de homicídio culposo, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação, e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena base, pois “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Não há outras atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Observando as regras do concurso material (art.69, CP), somo as penas aplicadas aos crimes, totalizando 01 (um) ano de reclusão, 02 (dois) ano de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que torno definitiva. Na execução da pena deverá ser observado o art. 69, caput, segunda parte e o art. 76, ambos do Código Penal.

Nos termos do art. 33, §2º, CP, fixo o regime aberto para início do cumprimento das penas de reclusão e detenção.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo considerando a condição econômica da ré.

Observados os requisitos legais (art. 44, CP), substituo as penas privativas de liberdade impostas (reclusão e detenção) pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do

artigo 46, § 3º, CP e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

1) ABSOLVER o réu ALLYFER JHORDDAN GEREMIAS DE SOUZA da imputação da prática do crime previsto no art. 13 da Lei n. 10.826/06, nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal; e para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 121, §3º, c/c art. 13, §2º, alínea "c", e com o art. 29, todos do Código Penal; no art. 180, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal; e no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), ao cumprimento da pena de privativa de

liberdade de 01 (um) ano de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, ambos em regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituídas as penas privativas de liberdade (reclusão e detenção) pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

2) ABSOLVER a ré GABRIELY EDUARDA RICARDO DE SOUZA da imputação da prática do crime previsto no art. 13 da Lei n. 10.826/06, nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal; e para CONDENÁ-LA como incurso no artigo 121, §3º, c/c art. 13, §2º, alínea "c", e com o art. 29, todos do Código Penal; no art. 180, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal; e no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03

(Estatuto do Desarmamento), ao cumprimento da pena de privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, ambos em regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituídas as penas privativas de liberdade (reclusão e detenção) pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Os réus poderão recorrer em liberdade porque nesta condição responderam ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Na execução da pena deverá ser observado o art. 69, caput, segunda parte e o art. 76, ambos do Código Penal.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA